

1501108-06.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... o que, sem dúvida, revela a existência de tráfico.

Para reconhecimento do delito, desnecessária da comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento, bem assim a apreensão de dinheiro (R\$ 100,00), são mais que suficientes para conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente.

É que para a configuração do crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501108-06.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501108-06.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2153774/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 18358328 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 1670/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2153774 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 7, 1670/21/607 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ADAUTO DE SOUZA CORREIA

Juíza de Direito: Dra. Margarete Pellizari

VISTOS.

ANDERSON ADAUTO DE SOUZA CORREIA, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a inicial, no dia 07 de junho de 2021, por volta das 19h20, na Avenida Chico Xavier, nº 400, bairro

Implantação, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de comercialização, 232 porções de cocaína, com massa líquida total de 47,1g (quarenta e sete gramas e um decigrama), e 21 porções de maconha (princípio ativo tetrahidrocannabinol), com peso líquido total de 77,9g (setenta e sete gramas e nove decigramas), conforme laudo de constatação de fls. 14/19, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foram juntados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Termos de Depoimento e Interrogatório (fls. 03/05), Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12), Laudo de Constatação (fls. 14/19), Folha de Antecedentes (fls. 42/43), Certidão de Distribuições Criminais (fls. 47/48) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 102/104).

Oferecida a denúncia (fls. 75/78), o réu foi notificado (fl. 110) e apresentou defesa preliminar (fl. 114), após o que a inicial foi recebida (fl. 115).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu interrogado ao final (fls. 122/123). Nenhuma testemunha de defesa foi arrolada.

A Defesa requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica, o que, sem oposição do Ministério Público, foi deferido (fls. 122/123).

Concluído o incidente (00015663-94.2021.8.26.0602), o Ministério Público requereu, em alegações finais escritas, a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da inicial, e, quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, a compensação da reincidência com a confissão e, na derradeira fase, a diminuição mínima pela semi-imputabilidade, impondo-se ao final o regime inicial fechado, sem qualquer benefício (fls. 194/197). A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o compensação da reincidência com a confissão, a diminuição máxima pela semi-imputabilidade e imposição de regime aberto em vista tempo de custódia cautelar (fls. 200/203).

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada.

O material apreendido (fl. 12) foi submetido a prévia constatação (fls. 14/19) a exame químico-toxicológico (fls. 102/104) sendo que o perito subscritor do laudo concluiu que se tratava mesmo de 232 (duzentas e trinta e duas) porções de cocaína, com massa líquida total de 47,1g (quarenta e sete gramas e um decigrama), e 21 (vinte e uma) porções de maconha, com peso líquido total de 77,9g (setenta e sete gramas e nove decigramas), o que, sem dúvida, revela a existência de tráfico.

Para reconhecimento do delito, desnecessária da comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento, bem assim a apreensão de dinheiro (R\$ 100,00), são mais que suficientes para conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente.

É que para a configuração do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, basta o ato de "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", não se exigindo o ato de mercancia.

A propósito, já se decidiu que:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS Insuficiência probatória - Impossibilidade - Confissão extrajudicial - Palavras dos policiais - Validade - Precedentes - Ausência de atos de mercancia - Desnecessidade Condenação mantida - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - Comprovação do animus associativo - Absolvição Impossibilidade - Regime inicial fechado - Expressa previsão legal RECURSOS IMPROVIDOS" (Apelação Criminal nº 0010719-70.2007.8.26.0495, Rel. Silmar Fernandes, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/06/2012).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Réus detidos na posse de papé debates de cocaína - Quantidade e acondicionamento da droga evidenciando o comércio ilícito - Credibilidade, ademais, do testemunho dos policiais que fizeram a apreensão - Recurso parcialmente provido" (Apelação Criminal n.º 180.224-3 - São Paulo - Relator: GONÇALVES NOGUEIRA - CCRIM 3 - v.u. - 03.04.95).

A autoria também restou devidamente comprovada com os relatos carregados aos autos. O policial militar Michel Anderson Canzano relatou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro, onde têm ordem direta para atuarem principalmente aos finais de semana, quando se depararam com um grupo de pessoas, mais ou menos três indivíduos, sendo que um deles, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga. Percebeu que esse indivíduo, o réu, carregava algo, de pronto iniciou o acompanhamento a pé, desembarcando da viatura, e de imediato o motorista conseguiu fazer o cerco. Lograram detê-lo e verificaram que ele segurava uma sacola plástica contendo entorpecentes. Foram apreendidos duzentos e trinta e dois microtubos de cocaína e vinte e uma porções de maconha. Na revista pessoal, foi localizada na calça jeans a quantia de cem reais em espécie, duas notas de cinquenta reais. Indagado, o acusado não respondeu, porém, naquele bairro há a prática de tráfico de drogas mesmo. O réu não era conhecido, só o local.

No mesmo sentido o depoimento do também policial militar Francisco Soares Diniz Junior.

Na fase policial, Anderson Aauto de Souza Carreira optou por permanecer em silêncio (fl. 05). Em Juízo, confessou a prática do crime, alegando que, usuário, vendia entorpecente para sustentar seu consumo. Tinha começado há uns três dias e ganhava cento e cinquenta reais por dia.

Como se vê, a coerente e segura versão emprestada aos fatos pelos policiais, mais a confissão do réu, tudo sob o crivo do contraditório e em perfeita consonância com o conjunto probatório, cuidam de ratificar a acusação contida na denúncia.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, no que diz respeito à quantidade, diversidade e qualidade da droga apreendida, verifico que foram apreendidas mais de duzentas e cinquenta porções de droga, individuais e a granel, entre cocaína e maconha, inclusive na sua forma conhecida como Skunk, fugindo à traficância convencional, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto).

Conforme extensa certidão de fls. 47/48, o acusado é reincidente, o que faz incidir a respectiva agravante e afasta a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Todavia, como acusado admitiu a prática do crime, a agravante da reincidência acaba compensada com a atenuante da confissão.

Por fim, embora plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato, a médica perita subscritora do laudo de fls. 103/111 do incidente de dependência toxicológica nº 0015663-94.2021.8.26.0602 concluiu que o acusado possuía parcial capacidade de determinação, incidindo, assim, a causa de diminuição do artigo 46 da Lei nº 11.343/06, como bem ponderou o Ministério Público, na fração mínima pelo grau de comprometimento e de dependência.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, bem como o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, em especial apreensão de considerável quantidade de drogas diversas, conforme acima descrito, fixo a pena-base em de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (aumento de 1/6 - um sexto).

Na segunda fase, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, a pena se mantém em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, diminuo a pena em 1/3 (um terço) em razão da semi-imputabilidade, obtendo-se a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária em 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente correção monetária.

Diante do elevado montante de pena imposto, da reincidência, bem assim da gravidade abstrata (equiparado a hediondo) e, mais ainda, concreta do crime, inaplicável qualquer benefício (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Isto posto, e pelo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR o réu ANDERSON ADAUTO DE SOUZA CORREIA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, atualizado monetariamente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, considerando a reincidência, bem assim, e ainda mais, a gravidade concreta do crime, considerando que o réu, em plena pandemia, estava na via pública comercializando drogas diversas, sendo apreendidas com ele mais de duzentas e cinquenta porções, individuais e a granel, entre cocaína e maconha, inclusive na sua forma conhecida como Skunk, peculiaridades típicas do tráfico em grande escala. Fixado o regime inicial para o cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal, passo à análise do tempo de prisão cautelar do réu, nos termos da Lei n. 12.736/12, que deu nova redação ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de detração, neste processo, e adequação do regime, como exigência constitucional da correta individualização da pena.

O réu permaneceu preso cautelarmente entre 07 de junho de 2021 (fls. 01/02) e 13 de maio de 2020 (191/193), logo, considerando o montante da pena aplicada, observo que, de longe, ele não cumpriu 60% (sessenta) durante o curso do processo, motivo pelo qual não faz jus à adequação do regime, nos moldes do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, permanecendo o regime inicial fechado, então fixado na forma do artigo 33 do Código Penal.

Livre recentemente por liminar em habeas corpus (r. Decisão de fls. 166/169), poderá o acusado permanecer nessa condição.

A quantia apreendida, proveniente do tráfico, deverá ter a destinação prevista no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

As custas deverão ser solvidas pelo condenado, ao final, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em relação ao réu, na forma do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil, haja vista que é patrocinado pela Defensoria Pública.

P.R.I. e C..

Sorocaba, 19 de maio de 2022.

MARGARETE PELLIZARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA